

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N° 00002972

Tocache, 04 DIC 2025

Vistos: El Trámite N° 016-2025585484; el INFORME ESCALAFONARIO N° 01280-2025 y el MEMORANDO N° 1218-2025-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Trámite N° 016-2025585484, de fecha 06 de noviembre del 2025, doña Ashly MEZA MARCHENA, identificada con DNI N° 60493429, solicita pago por Compensación por tiempo de servicio por el fallecimiento de su padre don Elmo MEZA LOPEZ, identificado con DNI N° 19424358, ex profesor de la I.E. N° 0454, distrito de Pólvara y provincia de Tocache, acaecido el 15.12.2022, para lo cual adjunta la Sucesión Intestada;

Que, en la Resolución Directoral N° 000959, de fecha 28 de febrero del 2023, se resuelve en el **ARTÍCULO 1°.- CESAR POR FALLECIMIENTO**, a partir del 15 de diciembre del 2022, fecha del fallecimiento de don Elmo MEZA LOPEZ, identificado con DNI N° 19424358, en el cargo de PROFESOR del nivel PRIMARIA de la IE N° 0454, distrito de Pólvara y provincia de Tocache, CM N° 1019424358, código de plaza 1109113111C2, jornada laboral 30 horas, PRIMERA ESCALA MAGISTERIAL;

Así mismo, en el ARTICULO 2° de la Resolución Directoral N° 000959-2023, se resuelve: **RECONOCER** a don Elmo MEZA LOPEZ, identificado con DNI N° 19424358, los 20 años, 10 meses, 06 días al 15/12/2022, fecha de su fallecimiento

Que, en el inciso f) del artículo 53° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, describe que el término de la relación laboral se produce por fallecimiento;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y el artículo N° 136° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Publicada el 03-05-2013 en el diario oficial "El Peruano", se establece la Compensación por Tiempo de Servicio y el numeral 136.1) se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% del RIM por año de servicio oficial el numeral 136.2) establece que para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicio se toma como base el RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, Escala Magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados, el numeral 136.3) establece que es computable para dicho cálculo, el tiempo de servicio reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y de la Ley 29062 Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta 30 años, que el numeral 134.4) en caso de reintegro a la Carrera Pública Magisterial se inicia nuevamente el computó de los años de servicio para el otorgamiento de este beneficio, el numeral 136.5) describe que el pago de este beneficio se realiza en función de los años completos laborados. De presentarse el caso de una fracción de año (meses), se considera como año completo si esto supera los seis meses;

Que, mediante la **Sentencia del Tribunal Constitucional-Expediente 00023-2018-PI/TC** ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por

cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, producido a partir del 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el beneficio de la compensación por tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docentes al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integral Mensual -RIM por cada años de servicios o fracción de años si ésta superad los 6 meses (referencia según Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/CMGP-DIGEDD-DITEN emitido el 24 de noviembre del 2020);

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la **Ley N° 31451** Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio; que en artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:

“Artículo 63°. Compensación por tiempo de servicios El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su **remuneración íntegra mensual (RIM)**, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales. Asimismo, El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100%, al momento del cese.

Que, según el Registro de Sucesión Intestada; RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con **SUCESION INTESTADA DEFINITIVA** Partida N° 11120279, Asiento N° A00001, por Acta de Sucesión Intestada N° 54 del 16/08/2025, otorgada ante NOTARIO PUBLICO don Rolando VASQUEZ RIOS en la ciudad de Tocache, se ha declarado el fallecimiento intestado de quien en vida fue don **Elmo MEZA LOPEZ, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 19424358, fallecido el quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2,022)**, en el Establecimiento de Salud Hospital III Chimbote, Distrito de Ancash, Provincia de Santa, Departamento de Chimbote, declarando tener como último domicilio en Prolongación Jorge Chávez C-01, Distrito de Tocache, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, siendo sus únicos y universales herederos las siguientes personas:

- 1.- Ashly Meza Marchena, en su condición de hijo (a)
- 2.- Irina Antonella Meza Marchena, en su condición de hijo (a)
- 3.- Adriel Evans Meza Marchena, en su condición de hijo (a)

Que, mediante el INFORME ESCALAFONARIO N° 01280-2025, de fecha 18 de noviembre del 2025, la Responsable de la Oficina de Escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, comunica que a la fecha del cese 15.12.2025, el profesor Elmo MEZA LOPEZ, cuenta con 20 años, 10 meses y 06 días de servicios prestados al Estado;

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, hace llegar el cálculo por el cese por fallecimiento de don Elmo MEZA LOPEZ, identificado con DNI N° 19424358, ex profesor de la I.E. N° 0454, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, acaecido el 16.12.2022, la Suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 40/100 SOLES (S/ 54,608.40) por concepto de Compensación por tiempo de Servicios (CTS) del docente que resulta multiplicar el 100% de la Remuneración Integral Mensual (RIM). La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el **tiempo de servicios oficiales con 21 AÑOS**, la cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 01280-2025, a la aplicación a la Ley N° 31451, Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma

00002972

Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, a los numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera;

RIM = 2,600.40

TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL = 20 Años 10 Meses 06 Días

100% DEL RIM = 2,600.40

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/ 2,600.40 X 21 años

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) = S/ 54,608.40 soles

El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 50% en el año fiscal 2022 = S/ 27,304.20, se realizará en el año 2025
- 20% en el año fiscal 2023 = S/ 10,921.68, se habilitará en el año fiscal 2026
- 30% en el año fiscal 2024 = S/ 16,382.52, se habilitará en el año fiscal 2027



Que, con MEMORANDO N° 1218-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 26 de noviembre del 2025, la Dirección de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la resolución para reconocimiento de la compensación por tiempo de servicios – CTS, por el cese por fallecimiento de don Elmo MEZA LOPEZ, identificado con DNI N° 19424358, ex profesor de la I.E. N° 0454, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, acaecido el 15.12.2022, a sus únicos y universales herederos: Ashly Meza Marchena, Irina Antonella Meza Marchena y Adriel Evans Meza Marchena, conforme a la Sucesión Intestada Partida N° 11120279. Por lo que se autoriza se proyecte la resolución de reconocimiento de pago de la CTS, a favor de Ashly MEZA MARCHEAN (y demás hijos directos herederos del titular), Monto a reconocer S/ 54,608.40;



De conformidad a la Ley General de Educación N° 28044, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Ley N° 28411, Decreto Supremo N° 19-90-ED, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Decreto Supremo N° 135-94-EF, Decreto Supremo N° 149-2007-EF, el Decreto Supremo N° 207-2007-EF Resolución Suprema N° 204-2002-ED, la Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley 32185 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, Sentencia del Tribunal Constitucional –Expediente 00023-2018-PI/TC; Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y demás normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER, el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS a doña Ashly MEZA MARCHEANA, identificada con DNI N° 60493429, el 33.3333 % del importe de la CTS por derecho de hija equivalente a DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS CON 80/100 SOLES (S/ 18,202.80); a **Irina Antonella MEZA MARCHEANA (Menor de edad de 10 años)**, identificada con DNI N° 90341895, el 33.3333 % del importe de la CTS por derecho de hija equivalente a DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS CON 80/100 SOLES (S/ 18,202.80); y a **Adriel Evans MEZA MARCHEANA (Menor de edad de 04 años)**, identificado con DNI N° 92517250, por corresponderle el 33.3333 % del importe de la CTS por derecho de hijo equivalente a DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS CON 80/100 SOLES (S/ 18,202.80), por el cese por fallecimiento de don **Elmo MEZA LOPEZ**, identificado con DNI N° 19424358, ex profesor de la I.E. N° 0454, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, al haberse acreditado con documentos probatorios el derecho a percibir el citado beneficio; equivalente al cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual RIM (S/. 2,600.40) percibidas por el docente a la fecha del fallecimiento: 15/12/2022. La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el **tiempo de servicios oficiales con 21 AÑOS**, el cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalonario N° 01280-2025, a la aplicación a la Ley N° 31451, Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63°

00002972

de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, a los numerales 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera:

RIM = 2,600.40

TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL

= 20 Años 10 Meses 06 Días

100% DEL RIM = 2,600.40

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

= S/ 2,600.40 X 21 años

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) = S/ 54,608.40 soles

El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 50% en el año fiscal 2022 = S/ 27,304.20, se realizará en el año 2025
- 20% en el año fiscal 2023 = S/ 10,921.68, se habilitará en el año fiscal 2026
- 30% en el año fiscal 2024 = S/ 16,382.52, se habilitará en el año fiscal 2027

ARTÍCULO 2°.- ACLARAR, que la presente resolución

servirá para realizar la solicitud de ampliación de calendario ante el Pliego y la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su respectivo financiamiento y autorización en el calendario de compromisos.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR, a la Oficina de

Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

MG. VICTOR VELA RAMIREZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

WR/DUGEL
EATR/JA